



TEMA 012 - Resumen

LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO: CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS. LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y SU CONTROL. EL CONTROL INTERNO: LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. EL CONTROL EXTERNO: EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y LAS CORTES GENERALES.

Fecha de actualización: 16/02/2026



ÍNDICE

1. CONTEXTO NORMATIVO	3
1.1 RESUMEN CONTEXTO NORMATIVO	3
1.2 PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL ECONÓMICA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA	3
1.3 LEY ORGÁNICA 2/2012 DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA (LOEPSF)	4
1.4 Ley 47/2003 General Presupuestaria (LGP)	5
1.5 DE LAS LEYES ANUALES DE PRESUPUESTOS	6
2. FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO	7
2.1 SEMESTRE EUROPEO	7
2.2 SEMESTRE NACIONAL	9
3. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO	9
3.1 ESTRUCTURA DE PRESUPUESTOS: GASTOS	10
3.2 CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	11
4. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	11
4.1 LIMITACIONES	11
4.2 TIPOS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	11
4.3 TIPOS DE MODIFICACIÓN SEGÚN LIMITACIÓN	13
5. EJECUCIÓN DEL GASTO Y SU CONTROL	13
5.1 COMPETENCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO	13
5.2 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL GASTO	14
5.3 GASTO PLURIANUAL	16
5.4 TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN	16
5.5 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE GASTOS Y PAGOS	17
6. ÓRGANOS DE CONTROL	17
6.1 CONTROL EXTERNO – TRIBUNAL DE CUENTAS, CCGG Y AIREF	17
6.2 CONTROL INTERNO – IGAE	18
7. ENLACES INTERESANTES	19



1. CONTEXTO NORMATIVO

1.1 Resumen Contexto normativo

NORMA	OBSERVACIONES
Constitución Española 1978	• art. 31.1 Y 31.2 - Ciclo presupuestario • art. 75 – Ordenación de pagos • art. 134 – Regula Presupuestos Generales del Estado (PGE) • art. 135 – Modificación del artículo para la racionalización del gasto en base a la UE. • art. 136 – Tribunal de Cuentas • art. 157 y 158– Definición y ámbito de aplicación del control financiero
Ley 47/2003, de 26 de noviembre.	• Ley General Presupuestaria (LGP) ☑ Sólo regula al Sector Público Estatal (ni a CCAA ni a EELL)
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.	• De estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera (LOEPSF) ☑ Aplica a todo el Sector Público.
Ley de Presupuestos Generales del Estado	• Elaboración anual para aprobación de presupuestos anuales.
Orden ministerial de elaboración de PGE	• La última orden para elaboración de presupuestos es: Orden HAC/641/2024, de 25 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2025.

1.2 Presupuestación y control económica en la Constitución Española

Artículo 134 CE: ”

1. *Corresponde al **Gobierno** la **elaboración de los Presupuestos Generales del Estado** y a las **Cortes Generales** su **examen, enmienda y aprobación**.*
2. *Los PGE tendrán **carácter anual**, incluirán la **totalidad de los gastos e ingresos del SPE** (Sector público estatal)*
3. *El **Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los PGE** al menos **tres meses** antes de la expiración de los del año anterior (**1 de octubre**)*
4. *Si la Ley de Presupuestos **no se aprobara antes del primer día** del ejercicio económico correspondiente, **se considerarán automáticamente prorrogados** los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.*
5. *Aprobados los PGE, el Gobierno podrá presentar **proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos** correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. [...]*
7. *La Ley de Presupuestos **no puede crear tributos**.*”

Artículo 135 CE (modificado): “

1. *Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al **principio de estabilidad presupuestaria**.*
2. *El Estado y las CCAA **no podrán incurrir en un déficit estructural** que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la UE para sus Estados Miembros (EEMM).*



Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las CCAA.

3. El Estado y las CCAA habrán de estar **autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito**.

El **volumen de deuda pública** del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia **establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Roma 1959 revisado en Lisboa 2009)**

4. Los **límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública** sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria apreciadas por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.”

Artículo 31 CE: ”

1. **Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos** de acuerdo con su capacidad económica mediante un **sistema tributario justo** inspirado en **los principios de igualdad y progresividad** que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”

1.3 Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (LOEPSF)

La [Ley Orgánica 2/2012](#) es la norma que desarrolla las previsiones del artículo 135 CE.

3 objetivos:

- 1) **Garantizar la sostenibilidad financiera** de todas las Administraciones Públicas.
- 2) **Fortalecer la confianza** en la estabilidad de la economía española.
- 3) Reforzar el **compromiso de España con la Unión Europea** en materia de estabilidad presupuestaria.

Ámbito Administraciones Públicas y entidades públicas.

1.3.1 Principios

La ley identifica los **principios rectores y los procedimientos** para la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como los límites de déficit y deuda y los instrumentos para hacer efectiva la responsabilidad.

Estos principios generales son:

- Principio de **estabilidad presupuestaria** (art. 3): equilibrio o superávit estructural en AAPP y equilibrio financiero en el resto
- Principio de **sostenibilidad financiera** (art. 4): mantener la financiación de gastos presentes/futuros dentro de déficit y deuda pública.
- Principio de **plurianualidad** (art. 5): a medio plazo (3 años – se refiere a planificación). Compatible con el principio de anualidad (referido a ejecución del gasto).
- Principio de **transparencia** (art. 6)
- Principio de **eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos** (art. 7)
- Principio de **responsabilidad** (art. 8)
- Principio de **lealtad institucional** (art. 9)

1.3.2 Instrumentos de estabilidad y sostenibilidad

- La **devolución de créditos es prioritaria** en los presupuestos.
- **No puede haber déficit estructural** salvo reformas a largo plazo (0,4% del PIB).
- Las Entidades Locales (EELL) y la Seguridad Social (SS) deben tener **equilibrio o superávit**.
- **Regla del gasto**: la variación del gasto comprometido debe ser **menor al PIB**.
- Cuando haya **mayores ingresos** a lo esperado **se destinará a deuda pública**.
- La **deuda** debe ser **menor al 60% del PIB**.



- La emisión de deuda debe estar autorizada.

1.4 Ley 47/2003 General Presupuestaria (LGP)

La [Ley 47/2003, General Presupuestaria \(LGP\)](#), es el documento jurídico de referencia en la regulación del funcionamiento financiero del sector público estatal, y en particular, del aspecto presupuestario. Se basa en el **artículo 134.2 de la CE**.

1.4.1 Estructura

- Título I: Ámbito de aplicación y Hacienda Pública Estatal
- Título II: De los **Presupuestos Generales** del Estado
- Título III: Relaciones financieras con otras Administraciones
- Título IV: Del Tesoro público, la Deuda del Estado, y Operaciones Financieras
- Título V: **Contabilidad** del Sector Público Estatal
- Título VI: Del **control de la gestión** económico-financiera efectuado por la IGAE
- Título VII: **Responsabilidades**

1.4.2 Definición

Ley 47/2003 - Artículo 32, "

*Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) constituyen la expresión **cifrada, conjunta y sistemática** de los **derechos y obligaciones** a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal.*

- **CIFRADA:** Incluye el importe de los **derechos (ingresos)** y de las **obligaciones (gastos)**.
- **CONJUNTA:** Integra los presupuestos del **Sector Público**.
- **SISTEMÁTICA:** Ingresos y gastos representados a través de unas determinadas estructuras – Anuales.

1.4.3 Composición

Ley 47/2003 - Artículo 33.1, "

1. Los PGE **estarán integrados** por:

- Los presupuestos de los órganos con dotación diferenciada y de los sujetos que integran el Sector Público Administrativo.*
- Los presupuestos de **operaciones corrientes** y los de **operaciones de capital y financieras de las entidades del sector público empresarial** y del sector público fundacional.*
- Los presupuestos de los **fondos** (sin personalidad jurídica con dotación mayoritariamente del PGE)"*

1.4.4 ¿Qué determinan los PGE?

Ley 47/2003 - Artículo 33.2, "

2. Los PGE **determinarán:**

- Las **obligaciones económicas** que, como **máximo**, pueden reconocer.*
- Los **derechos** a reconocer durante el correspondiente ejercicio.*
- Los **gastos e ingresos** y las operaciones de **inversión** y financieras*
- Los **objetivos a alcanzar** en el ejercicio por cada uno de los gestores responsables de los programas.*
- La **estimación de los beneficios fiscales** que afecten a los tributos del Estado.*
- Las operaciones financieras de los fondos a que se refiere el párrafo c)."*

1.4.5 Ámbito subjetivo

**Ley 47/2003 - Artículo 2, ”**

1. A los efectos de esta Ley forman parte del **sector público estatal (SPE)**:
 - a) La **Administración General del Estado (AGE)**.
 - b) El **Sector Público Institucional Estatal (SPIE)**.
2. **Integran el SPIE** las siguientes entidades:
 - a) Los **organismos públicos vinculados o dependientes** de la AGE:
 - i. **Organismos autónomos.**
 - ii. **Entidades Públicas Empresariales.**
 - iii. **Agencias Estatales.**
 - b) Las **autoridades administrativas independientes.**
 - c) Las **sociedades mercantiles estatales.**
 - d) Los **consorcios** adscritos a la Administración General del Estado.
 - e) Las **fundaciones** del sector público adscritas a la Administración General del Estado.
 - f) Los **fondos** sin personalidad jurídica.
 - g) Las **universidades públicas no transferidas.**
 - h) Las entidades **gestoras** de la **Seguridad Social (SS)**
 - i) **Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la AGE.**
3. **Órganos con dotación diferenciada en los PGE**, sin personalidad jurídica, no integrados en la AGE y forman parte SPE.

Importante: La LGP no es aplicable a las cortes generales y autonomía presupuestaria.

A su vez, el art. 3 de la LGP **divide el Sector Público Estatal (SPE)** en 3 subsectores:



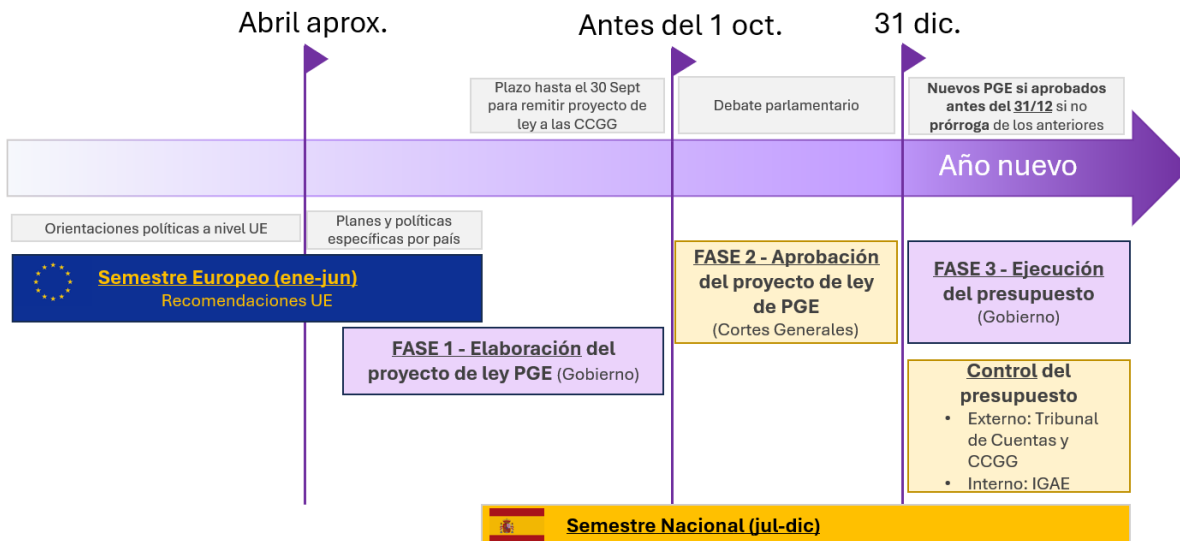
1.5 De las leyes anuales de presupuestos

Los **PGE se aprueban anualmente mediante ley**.

El contenido de la ley de PGE está integrado por el **artículo** con sus anexos y los **estados de ingresos y de gastos con el nivel de detalle** que se especifica en la propia ley. Además, los Presupuestos se acompañan de diversa **documentación complementaria**.



2. FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO



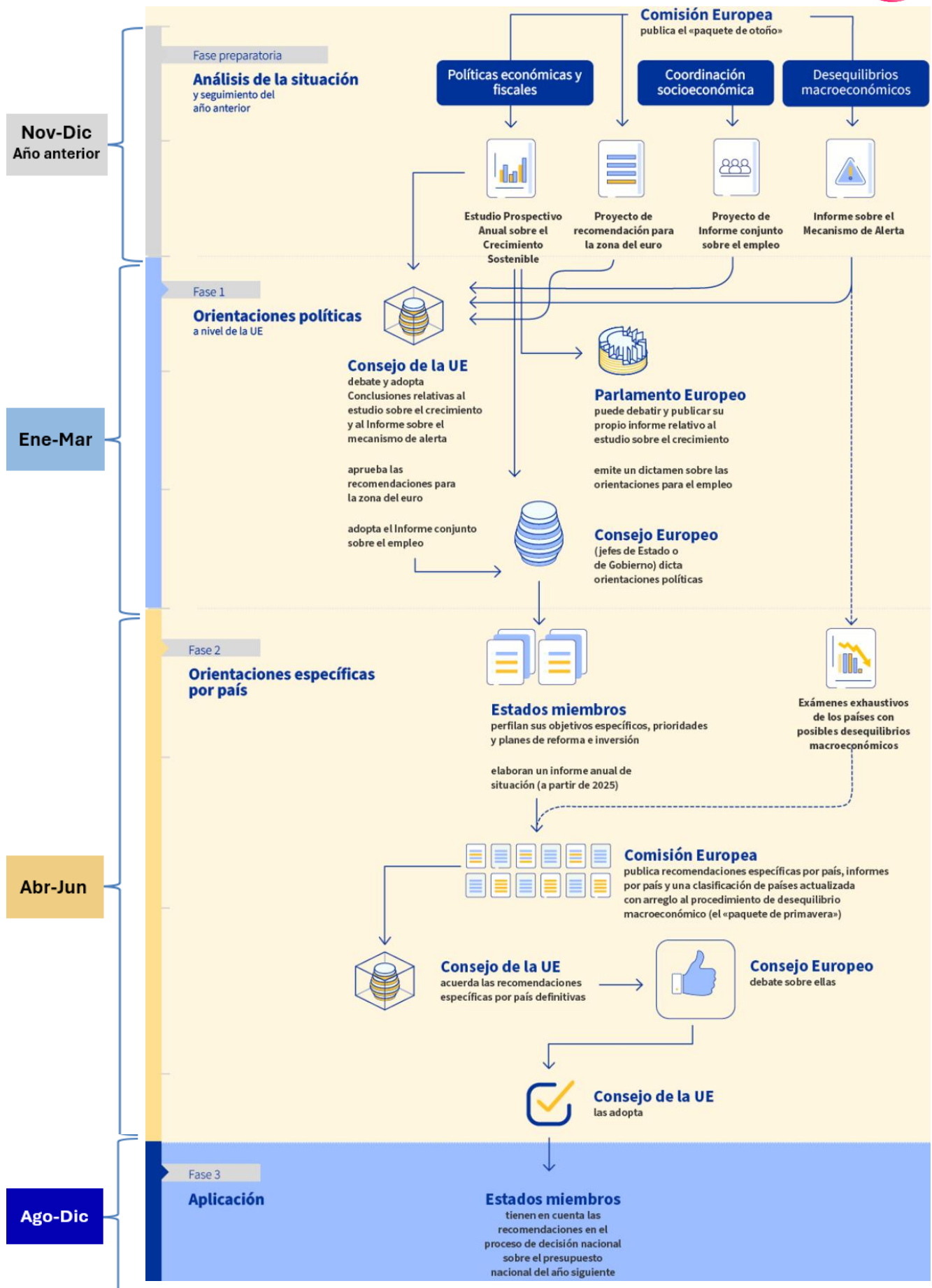
Es importante tener en cuenta que, en virtud del **artículo 5 del Tratado de Funcionamiento de la UE**, los EEMM coordinarán su política económica en el seno de la UE. Esto se lleva a cabo en dos etapas: **Semestre Europeo y Semestre Nacional**.

2.1 Semestre Europeo

El Semestre Europeo es un ejercicio anual que coordina las políticas económicas y sociales de la UE. Durante el Semestre, los Estados miembros de la UE adaptan sus políticas presupuestarias y económicas a los objetivos y normas acordados a escala de la UE.

El calendario del Semestre sigue un ciclo recurrente, que comienza en otoño con la presentación de las prioridades económicas y sociales por parte de la Comisión Europea. Concluye en octubre del año siguiente, cuando los Estados miembros de la UE presentan sus proyectos de planes presupuestarios. Tras esto, el ciclo vuelve a comenzar.

1. **Paquete de Otoño:** La comisión prepara informes y documentos con una visión general del panorama socioeconómico y proporciona orientaciones estratégicas a los EEMM.
2. **Enero-marzo:** El Consejo adopta conclusiones y orientaciones. Los documentos del paquete de otoño se envían al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea.
3. **Abril:** Cada EEMM presenta su **plan fiscal-estructural a medio plazo y el informe anual de situación** a la Comisión para que esta los evalúe. Desde 2024, los planes estructurales presupuestarios a medio plazo han sustituido a los programas nacionales de reformas y los programas de estabilidad o de convergencia como parte de la [revisión de la gobernanza económica](#) (Reglamento (UE) 2024/1263, que modifica el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria).
4. **Paquete de primavera:** marca el inicio de la dimensión nacional dentro del ciclo anual del Semestre Europeo. Este paquete contiene los proyectos de [recomendaciones específicas por país](#) y la propuesta de [orientaciones para las políticas de empleo](#), entre otros.
5. **Junio-julio:** el Consejo debate las recomendaciones específicas por país propuestas y acuerda su versión definitiva. El Consejo Europeo las aprueba y el Consejo las adopta finalmente en julio.
6. **Agosto-octubre:** Se invita a los EEMM a seguir las recomendaciones presentadas. Los EEMM de la zona del euro presentan sus proyectos de presupuesto a la Comisión a mediados de octubre a más tardar, de cara a la preparación del siguiente paquete de otoño.





2.2 Semestre Nacional

2.2.1 Elaboración – antes del 1 de octubre

Para los Gastos:

- Se fijan por el Ministerio de Hacienda las **directrices** para la distribución del gasto, que establecen prioridades, naturaleza (del gasto), limitaciones y objetivos de política presupuestaria.
- Se remiten las **propuestas** de presupuestos de los distintos **Ministerios al Ministerio de Hacienda**.
- El **presupuesto de la Seguridad Social** sigue un **procedimiento especial**.

Para los Ingresos:

- El presupuesto de ingresos de la AGE será elaborado por el Ministerio de Hacienda.

Finalmente:

- El Ministro de Hacienda eleva al Gobierno el anteproyecto de la Ley de PGE en septiembre.
- Aprobado por el Consejo de Ministros, el ya **proyecto de Ley de PGE se remite a las Cortes Generales** al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior (1 de octubre).

2.2.2 Aprobación – octubre a diciembre

- Las **Cortes Generales tienen atribuidas el examen, enmienda y aprobación de los PGE**.
- Tramitación parlamentaria (octubre-noviembre-diciembre) y aprobación antes del 31 dic.
 - Primero tramitación de aprobación en el **Congreso y luego en el Senado** (como demás leyes).
 - El proyecto de ley de PGE goza de **preferencia en la tramitación** sobre los demás trabajos de las Cámaras.

2.2.3 Ejecución de los presupuestos

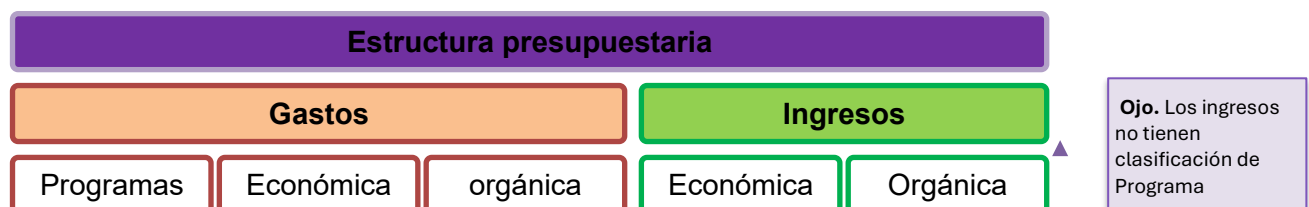
Los presupuestos **entran en vigor el 1 de enero** del ejercicio económico correspondiente.

La ejecución del Presupuesto, una vez aprobado, corresponde al Gobierno (a la Administración).

2.2.3.1 Prórroga de los presupuestos

Según el art. 134.4 CE, si la Ley de PGE no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente (1 enero), **se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos**.

3. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO





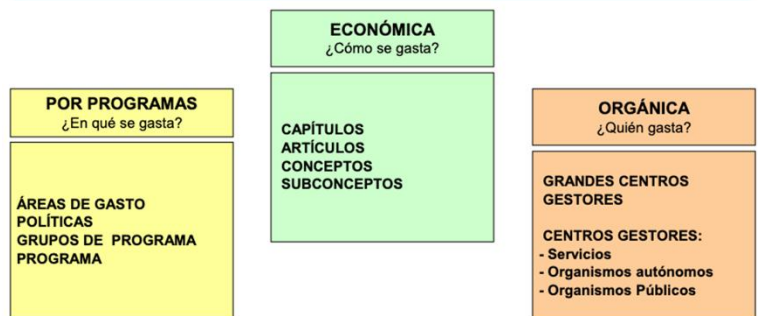
ESTRUCTURA ECONÓMICA			
CAPÍTULOS DE GASTOS		CAPÍTULOS DE INGRESOS	
Operaciones corrientes	1. Gastos de personal	Operaciones corrientes	1. Impuestos directos y cotizaciones sociales
	2. Gastos corrientes en bienes y servicios		2. Impuestos indirectos
	3. Gastos financieros		3. Tasas, PP y otros ingresos
	4. Transferencias corrientes		4. Transferencias corrientes
	5. Fondo de Contingencia y otros imprevistos		5. Ingresos patrimoniales
Operaciones de capital	6. Inversiones reales	Operaciones de capital	6. Enajenación de inversiones reales
	7. Transferencias de capital		7. Transferencias de capital
Operaciones financieras	8. Activo financiero	Operaciones financieras	8. Activo financiero
	9. Pasivo financiero		9. Pasivo financiero

3.1 Estructura de presupuestos: Gastos

3.1.1 Orgánica

- Determina quién gasta.
- Se distribuye por centros gestores.
- Secciones orgánicas (órganos constitucionales y ministerios) y no orgánicas.

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO



3.1.2 Por programas

- Determina para qué se gasta - Las finalidades u objetivos que se pretenden conseguir.
- Dividido en: áreas de gasto, políticas de gasto, grupos de programas y programas.
- Pueden ser de 2 tipos: programas finalistas y programas instrumentales y de gestión

Fuente: [Ministerio de Hacienda](#)

3.1.3 Clasificación económica

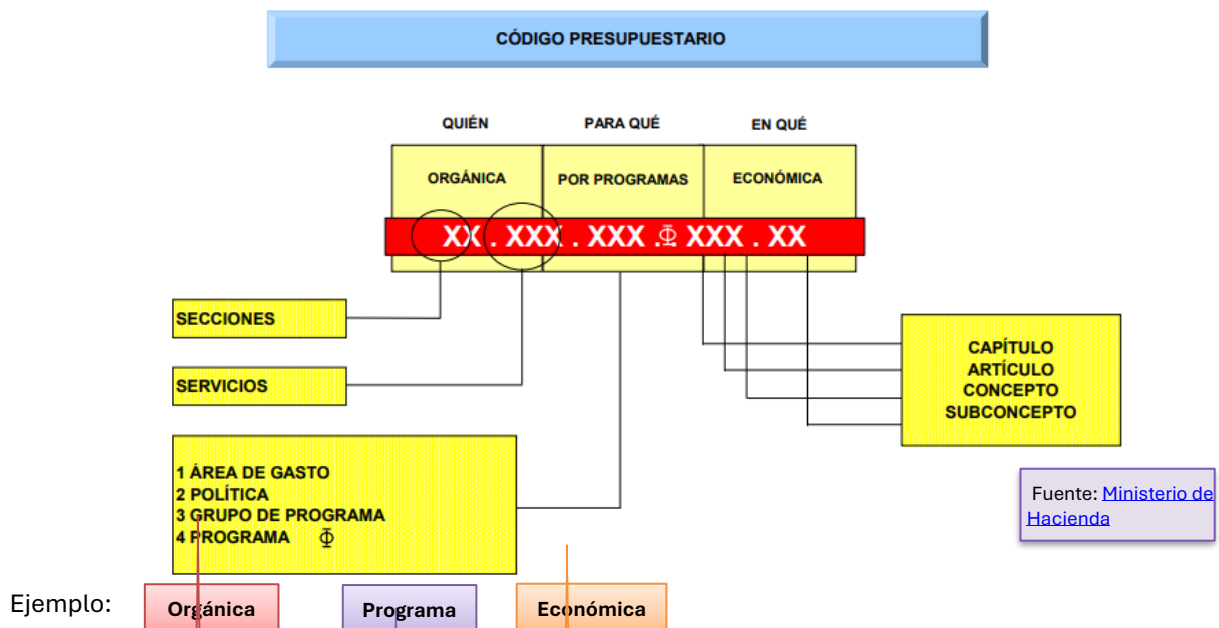
- Determina en qué se gasta (naturaleza del gasto).
- Dividido en: capítulos, artículos, conceptos y subconceptos.
- En el ámbito TIC cobran especial relevancia el Capítulo 1 (Gastos en recursos humanos orientados a las TIC), el Capítulo 2 (Gastos corrientes dedicados, por ejemplo, a la compra de cartuchos de impresoras) y el Capítulo 6 (Gastos de desarrollo de aplicaciones que puedan suponer una inversión para la Admon.).



Fuente: [Ministerio de Hacienda](#)



3.2 Codificación presupuestaria



“Sección.servicio/organismo.Programa.Concepto/subconcepto”		
14.01.121M.220.01		
14	Ministerio de Defensa	<u>ORGÁNICA</u> Sección 14: Ministerio de Defensa
01	Ministerio y Subsecretaría	Servicio 01: Ministerio y Subsecretaría (o si es financiado por Fondos Europeos, está el servicio 50 ☐ MRR o 51 ☐ React-EU):
121M	Administración y Servicios Generales de Defensa	<u>PROGRAMA</u>
220	Material, suministros y otros, material de oficina	<u>ECONÓMICA</u> Capítulo 2: Gastos Corrientes Artículo Artículo 22: Material, suministros, otros Conceptos Concepto 220: Material de Oficina Subconcepto
01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	Subconcepto 01: Prensa, Revistas, ...

4. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

4.1 Limitaciones

El presupuesto impone **tres limitaciones básicas** al gasto:

- 1) **Temporal** ☐ Coincidirá con el **año natural**. – Obligaciones económicas hasta el 31/12
- 2) **Cuantitativa** ☐ establecen el **límite máximo de gasto**.
- 3) **Cualitativa**: los gastos sólo se pueden emplear en las **finalidades autorizadas**.



4.2 Tipos de modificaciones presupuestarias

Según el **art.51 de la LGP**, la **cuantía y finalidad** de los créditos contenidos en los presupuestos de gastos sólo podrán **ser modificadas durante el ejercicio, dentro de los límites y con arreglo al procedimiento, mediante:**

Transfere
ncias.
Generaci
ones.
Ampliacio

4.2.1 Transferencias de crédito

- Son **traspasos de dotaciones entre créditos** con las restricciones que establece la LGP (La financiación de uno se hace con la minoración del otro).
- No se puede:
 - De operaciones financieras al resto de créditos.
 - De operaciones de capital a operaciones corrientes.
 - Entre distintas secciones.
 - Minorar créditos extraordinarios, suplementarios o ampliados en el ejercicio (excepto deuda)
- Excepciones:
 - Reorganización administrativa
 - Traspaso a CCAA
 - Convenios
 - Ley de Patrimonio Histórico
 - Imprevistos y funciones no clasificadas
- Competencia para autorizar las transferencias de crédito:
 - **Ministro correspondiente**: transferencias en un mismo programa que no afecte a personal o incremento de créditos vinculados.
 - **Consejo de ministros**: entre secciones por reorganización administrativa.
 - **Ministro de Hacienda**: si no lo hace el Consejo de Ministros o los titulares de departamento.

4.2.2 Generación de créditos

- Se incrementan los créditos como **consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos** (en el Tesoro).
- Operaciones de crédito.
- Competencia AGE:
 - **Titular de Ministerio** (Ministro): aportaciones, reembolso de préstamos, reintegro de pagos indebidos.
 - **Ministro de Hacienda**: venta de bienes, enajenaciones, legalmente afectados.
- Competencia Organismos Autónomos (OOAA):
 - **Presidente o director OA**: venta de bienes, legalmente afectados.
 - **Presidente o director OA o titular del ministerio** si lo avoca: aportaciones, reembolso préstamos, reintegro pagos indebidos.
 - **Ministro de Hacienda**: enajenaciones.

4.2.3 Ampliaciones

- Son modificaciones que afectan a los créditos presupuestarios **calificados expresamente como ampliables en los presupuestos y en la ley**. (Ejemplo: Satisfacer deuda del estado, presupuestos de SS para pago de pensiones etc.)
- Su financiación se producirá con cargo al **Fondo de Contingencia** (capítulo 5) o con baja en **otros créditos del presupuesto** no financiero.
- Restricción: no se ampliarán si se han minorado anteriormente, excepto la deuda.
- La competencia para las ampliaciones de crédito corresponde al **ministro de Hacienda**.

4.2.4 Créditos extraordinarios y suplementos de crédito

- Modificación de **carácter residual** a cargo de los PGE y que no puede demorarse hasta el ejercicio



siguiente y inaplazable.

- Se puede producir cuando ocurran estas **3 circunstancias**:
 - Gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente.
 - Y no exista crédito adecuado, o sea insuficiente y no ampliable el consignado.
 - y su dotación no resulte posible a través de las restantes figuras previstas en el artículo 51 (las de los otros apartados indicados)
- Dependiendo de donde surge la necesidad:
 - Operaciones no financieras del PGE:
 - Baja en fondo de contingencia (aprueba Consejo de Ministros).
 - Baja en otros créditos no financieros (aprueba Cortes Generales).
 - Operaciones financieras del PGE:
 - Emisión de deuda pública (aprueba Cortes Generales).
 - Baja en créditos financieros (aprueba Cortes Generales).

4.2.5 Incorporaciones de crédito

- Regla: aquellos **créditos que en el último día del ejercicio no estén afectados** al cumplimiento de obligaciones reconocidas, **quedarán anulados de pleno derecho**.
 - Una excepción al ppio de temporalidad y **incorporaciones** y Permite que los **créditos del ejercicio anterior no aplicados en el mismo pueda serlo en el ejercicio posterior**.
- La financiación de las incorporaciones se realizará mediante baja en el fondo de contingencia conforme a lo previsto en el art. 50 LGP o con baja en otros créditos de operaciones no financieras.
 - En OOAA: remanente de tesorería.
- La **competencia para su autorización** corresponde al **Ministro de Hacienda**.

4.3 Tipos de modificación según limitación

Carácter limitativo y vinculante de los gastos: temporalmente (han de ejecutarse en el año) cuantitativamente (como máximo por la cuantía presupuestada) y cualitativamente (en las finalidades para las que fueron autorizados por la ley).

Excepciones para circunstancias sobrevenidas y herramientas de flexibilidad y adaptaciones. Por ello se prevén modificaciones (artículo 51 LGP)

1. **Modificación cuantitativa:** Crédito extraordinario, Suplemento de Crédito, Ampliación de Crédito, Generación de Crédito.
2. **Modificación cualitativa:** Transferencia de Crédito.
3. **Modificación temporal:** Incorporaciones de Crédito.
4. **Financiación de otras modificaciones:** Baja por anulación.

5. EJECUCIÓN DEL GASTO Y SU CONTROL

5.1 Competencias en la ejecución del gasto

Con carácter general **corresponde a:**

- **Los ministros y a los titulares de los demás órganos del Estado** con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales del Estado
- Los **presidentes o directores de los OOAA del Estado**.
- Los **directores de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social**,

Cuando el **importe del gasto sea superior a 12 millones de euros** y Siempre será necesaria **autorización**



del Consejo de Ministros

5.2 Procedimiento de ejecución del gasto

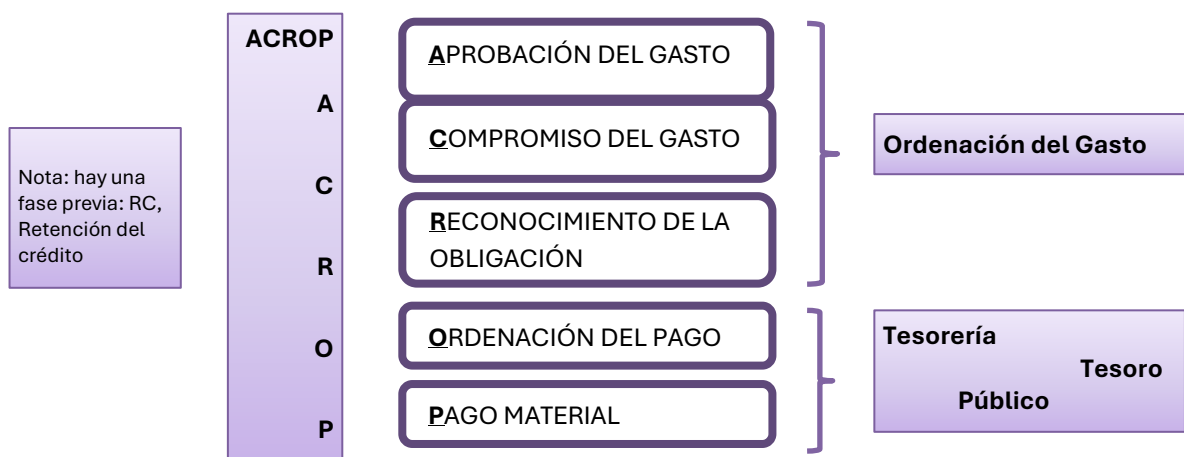
La ejecución del gasto consiste en la tercera de las fases del ciclo presupuestario.

El procedimiento de ejecución presupuestaria se regula por la LGP.

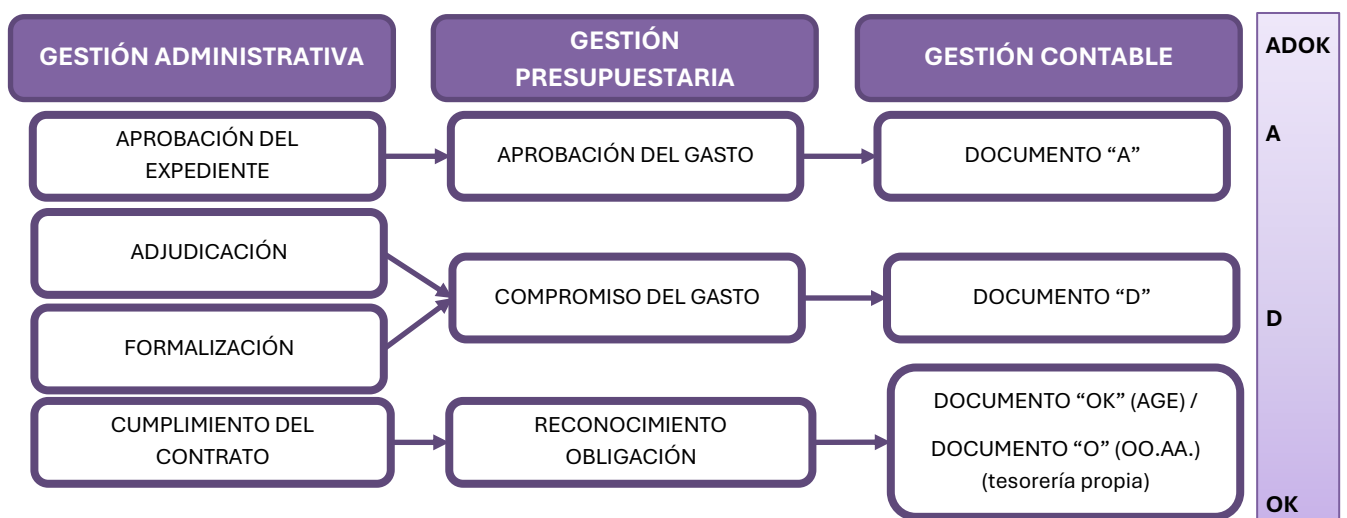
No existe un **procedimiento único** para la ejecución del gasto:

- **Procedimiento tipo, ordinario o general.**
- **Procedimientos especiales** (variantes sobre el esquema básico del procedimiento general)

Existen 5 fases de gestión presupuestaria según la LGP:



Nótese la tramitación **paralela de la gestión presupuestaria junto con la gestión contable** (para llevar a cabo un control del gasto) y la gestión administrativa del gasto a través de un contrato, subvención, etc. Se muestra a continuación la relación entre las fases Administrativas (contratos) y la gestión presupuestaria:





5.2.1 Aprobación o autorización del gasto

- **Acto administrativo** mediante el cual se **autoriza la realización de un gasto determinado** por una **cuantía cierta o aproximada**, reservando a tal fin la **totalidad o parte de un crédito presupuestario**.
- Interno: sin efectos para terceros, irrecurrible.
- Retención de crédito para gastar previo a la aprobación.
- **Documento contable: “RC” (retención de crédito) y “A” (aprobación/autorización del gasto).**
- Competencias para aprobar gastos:
 - **Titulares de los Departamentos o Presidentes/Directores de los OOAA**
 - En caso de contratos o subvenciones > 12 M€: además, autorización del Consejo de Ministros
 - En caso de contratos OOAA de cuantía > 900.000 €: además, autorización del Titular del Departamento del que depende.
 - **Consejo Ministros:** convenios, encomiendas de cuantía > 12 M€.
- Competencias de órganos contratación:
 - AGE: Ministros / Secretarios de Estado
 - Organismos: presidentes / directores salvo.

5.2.2 Compromiso de gasto o disposición

- **Acto administrativo bilateral o unilateral** mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la **realización de gastos previamente aprobados**, por un **importe determinado** o determinable (**importe exacto**). El compromiso es un acto con relevancia jurídica para con terceros.
- Acto externo recurrible (acto con relevancia jurídica para con terceros).
- **Documento contable: “D” (Compromiso del gasto o disposición del gasto).**
- Competencias:
 - Estado: **Ministros y titulares** salvo si corresponde al Gobierno.
 - **OOAA: Presidentes/Directores** salvo si corresponde al Gobierno.
 - No hay ningún gasto reservado al Gobierno.

5.2.3 Reconocimiento de la obligación de pago

- Acto administrativo mediante el que se **declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública estatal o contra la Seguridad Social**, derivado de un **gasto aprobado y comprometido** y que comporta la propuesta de pago correspondiente.
- Es el **acto administrativo en virtud del cual la autoridad competente acepta formalmente, con cargo al Presupuesto del Estado, una deuda a favor de un tercero** como consecuencia del cumplimiento del Principio del **servicio hecho**.
- **Documento contable: “O” (para OOAA) y “OK” (para estado).**
- Competencias: **Ministro/titular (Estado), presidente/director (Organismo).**

5.2.3.1 La propuesta de pago

- **El acto con el que finaliza la tramitación de los expedientes de gasto** a cargo de los centros gestores de gasto es la propuesta de pago mediante la que éstos solicitan al Ordenador general de pagos que ordene el pago de la obligación a favor del interesado.



- La propuesta de pago **se materializa en el documento contable “K”**. En la práctica, en el ámbito del Estado, la fase de reconocimiento de la obligación lleva siempre aparejada la propuesta de pago, por lo que ambas se recogen en un único **documento contable “OK”**. En determinadas ocasiones la LGP permite la acumulación de fases de ejecución de gasto en un solo acto. Se expedirá un **documento mixto “ADOK”**.
- En este punto es donde realmente se acaba lo que constituye estrictamente “la ejecución del gasto”.

5.2.4 Ordenación formal del pago

- **Acto administrativo** por el que se emite una **orden de pago** (del importe líquido a percibir) **a la tesorería del Estado**. Paga el Tesoro.
- Documentos: sólo en organismos (“P”).
- **Competencias:**
 - **El Secretario General del Tesoro y Financiación internacional** (dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa) tiene la **función de Ordenador General de Pagos del Estado**.
 - Cuando el **Ordenador General de pagos del Estado** recibe la propuesta de pago, éste expide la orden para su ejecución a la **caja pagadora correspondiente**.
 - Puede delegar esta acción supervisada, en el **Director General del Tesoro y Política Financiera**. ([ver organigrama](#))

5.2.5 Pago material

- Salida material o virtual de fondos.
- Importe ordenado.
- **Competencias:** **Director General del Tesoro y Política Financiera** (Estado), presidente/director (organismo).

5.3 Gasto plurianual

- Debe **iniciarse en el ejercicio en el que se adquiere el compromiso**, independientemente del tipo de gasto.
- Excepción: subvenciones de concesión directa.
- **Número máximo de ejercicios posteriores: 4** (4 años)
- Importe máximo en cada ejercicio posterior: 70%, 60%, 50%, 50%. No aplica a deuda y arrendamientos.
 - Modificaciones de anualidades y porcentajes: por el Gobierno, propuesto por el M. Hacienda, a iniciativa del Ministerio, con el informe del Director General de Presupuestos.

5.4 Tramitación anticipada de expediente de contratación

- Inicio en el ejercicio anterior a la ejecución del gasto.
- Llega hasta la adjudicación y formalización del contrato.
- Incluye: condición suspensiva por existencia de crédito; certificado de cumplimiento de límites.
- Documentos: A (tramitación anticipada), D (Tramitación anticipada si se formaliza y adjudica el contrato dentro del mismo ejercicio).

5.5 Procedimientos especiales de gastos y pagos



5.5.1 ANTICIPOS DE CAJA FIJA

- Provisiones de fondos.
- Extrapresupuestarios y permanentes.
- Atención inmediata.
- Aplicación al capítulo de gastos corrientes.
- Límite: 7% del total del capítulo 2 del ministerio / OA.
- Límite de aplicación:
 - Obligatorio si pertenece al capítulo 2 y es menor a 600 €.
 - No se aplica si es mayor a 5000€ excepto en telecomunicaciones, electricidad, combustible, indemnización por razón del servicio.
 - Fiscalizado por intervención delegada, remisión al Tribunal de cuentas.

5.5.2 PAGOS A JUSTIFICAR

- Gastos sin previa documentación justificativa. Cuando no se pueda aportar, gastos en el extranjero.
- Se rinden cuentas 3 meses desde la recepción de fondos, 6 si es para el extranjero. Ampliable a 6 y 12 meses respectivamente.

6. ÓRGANOS DE CONTROL



6.1 Control Externo – Tribunal de Cuentas, CCGG y AIREF

- 2 modalidades {
- Un **control financiero técnico**, consistente en la fiscalización de la actividad financiera del Estado al margen de toda connotación política y con arreglo a la técnica contable, jurídica y económica. Realizado por el **Tribunal de Cuentas**.
 - Un **control político**, ejercido por las **Cortes Generales**.

6.1.1 El Tribunal de Cuentas

CE78 - Artículo 136, "

1. El Tribunal de Cuentas es el *supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado*, así como del sector público.

Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.



2. *Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.*

*El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, **remitirá a las Cortes Generales un informe anual** en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido. [...]*

Además de la CE78, la LGP indica que **el Tribunal de cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público en el ámbito del control externo del sector público estatal.**

6.1.2 Las Cortes Generales

Actuaciones

- Aprobación de los Presupuestos.
- Aprobación de las modificaciones presupuestarias de su competencia.
- Aprobación de la Cuenta General del Estado.
- Aprobación de la Cuenta General del Estado.

6.1.3 Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal - AIREF

La **AIREF** es un ente de Derecho Público dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que ejerce sus funciones con autonomía e independencia funcional respecto de las Administraciones Públicas.

La AIREF tiene por objeto **garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria** previsto en el **artículo 135 CE** mediante la **evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público, y el análisis de las previsiones económicas**. Ejerce sus funciones a través de informes, opiniones y estudios.

La Presidencia de la AIREF es propuesta por el **Consejo de Ministros y aprobada por el Congreso de los Diputados. Comparece 1 vez al año ante el Parlamento.**

6.2 Control interno – IGAE

LGP - Artículo 140.2, " la [intervención General de la Administración del Estado](#) (IGAE) ejercerá en los términos previstos en esta ley **el control interno de la gestión económica y financiera del sector público estatal**, con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión controle. (art. 140.2)

Nota: la LGP desarrolla las competencias de la IGAE en el artículo 125.

- **Ámbito:** Control de la legalidad normativa, control contable, control de buena gestión financiera, control presupuestario.
- **Dos funciones:** Control financiero y Control de la legalidad.

1. Control financiero



- Control financiero **permanente**:
- **Auditoría pública** 2 Aplicación TIC 2 **Sorolla2** (es uno de los 14 servicios compartidos)

2. **Control de legalidad – función interventora**

- **Control antes de ser aprobados los gastos, ingresos y pagos.** (preventivo)
- Control de ejecución (antes del pago).
- No están sometidos:
 - Contratos menores.
 - Gastos periódicos.
 - Procesos electorales.
 - Subvenciones normativas.
 - Caja fija < 5000 €.
 - Pagos a justificar en el extranjero < 5000€.
 - Contratos a BS / publicaciones no armonizadas.

Aplicativo de la IGAE: Sorolla 2: se orienta a facilitar la gestión económico-presupuestaria que se realiza en los centros gestores del gasto de la AGE, sus OOAA y otros Entes

7. Enlaces interesantes

- [Cómo funciona el Semestre Europeo - Consilium \(europa.eu\)](https://consilium.europa.eu/)
- Recomendación Específica de España: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2025-70060>
- Página web interactiva de los PGE: <https://dondevanmisimpuestos.es/>
- Presupuestos Generales del Estado – [Página del Ministerio de Hacienda](#)
- [Introducción a la lectura de los PGE](#)

